

인천항만공사 감사위원회

주 의 및 통 보 요 구

제 목 公社 퇴직자가 임원으로 재직 중인 법인과 수의계약 금지 위반

소 관 기 관 ○ ○ ○ ○ 처 , ○ ○ ○ ○ 실

내 용

1. 업무 개요

인천항만공사(이하 “公社”라고 한다)는 「항만공사법」 제42조(사업의 위탁) 및 동법 시행령 제29조의3(사업의 위탁법인)에 근거하여 인천항 여객터미널, 수역, 정박지, 화물차 주차장, 전기시설 등의 관리·운영에 관한 사업을 「항만법」 제23조에 따라 해양수산부가 지정한 항만관리법인인 (사)●●●●●●●●●●(이하 “○○○○○”라고 한다)에 위탁하여 시행하고 있으며, 이를 위하여 최근 5년간 公社 ○ ○ ○ ○ 부는 ○○○○와 수의계약 형태로 1년 단위의 위·수탁 계약을 체결해왔다.

2. 관련규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙(기획재정부령 제867호)」 제8조(수의계약) 및 公社의 「계약규정」 제10조(수의계약) 제3항 제1호에 의하면 “해당 공기업·준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 상법 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하는 경우 수의계약을 체결해서는 안된다”라고 규정하고 있다.

「공기업·준정부기관 계약사무규칙규칙」 제8조 및 「계약규정」 제10조 제4항에 의하면 기관장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인

으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 제3항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 하는 것으로 규정하고 있다.

「공기업준정부기관 계약사무규칙」

제8조(수의계약) ① ~ ② 생략

③ 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의 계약을 체결해서는 안된다

1. 해당 공기업준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하는 경우

④ 기관장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 제3항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다.

「계약규정」

제10조(수의계약) ① ~ ② 생략

③ 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의 계약을 체결해서는 안된다

1. 공사의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하는 경우

④ 사장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서의 퇴직자 재직현황 확인서를 제출받아 제3항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다.

3. 감사결과

최근 5년간(2018.07 ~ 2023.10.) 公社와 항만관리법인(○○○○○) 간 체결한 수의(위수탁)계약 현황을 확인한 결과 3건의 위수탁 계약이 수의계약 금지 기간¹⁾ 내에 체결된 것으로 확인되었다.

2019.05.13일 公社에서 퇴직한 직원(AAA)은 항만관리법인(○○○○○) 경영본부장으로 임용(2019.05.13.)되어 2019.05.13.~2021.05.13.까지 수의계약 체결이 불가하나 2건(2020년, 2021년)의 계약이 체결되었다.

1) 공사 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 상법 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 수의 계약을 체결할 수 없다.

2022.05.10일 公社에서 퇴직한 직원(BBB)은 최초 항만관리법인(○○○○○) 경영본부장으로 임용(2022.05.13.)되었으나 2023.01.18일 경영본부장에서 경영지원실장으로 변경(직제규정, 인사규정 상 날짜) 되었다. 그러나 2023.01.13. 체결된 수의(위수탁)계약은 경영본부장 직위 시 체결한 계약으로 규정 수의계약 금지기간(2022.05.10.~2023.01.18.) 체결된 계약으로 판단된다.

공기업·준정부기관 계약사무규칙규칙 제8조 및 「계약규정」 제10조 제4항에 의거 사장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 개재된 문서를 제출받아 제3항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 하나 임직원 명단 확인이 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

[표1] 수의계약 금지 기간 항만관리법인(○○○○○)과 위수탁 계약 체결 현황

IPA 퇴직자	○○○○○ 임원 임용일 (퇴직일)	수의계약(위수탁) 금지 기간 (퇴직일로부터 2년간)	수의계약(위수탁) 금지 기간 체결된 계약
AAA	2019.05.13. (2019.05.13.)	2019.05.13. ~ 2021.05.13.	2020.01. (계약기간 2020.1.1.~12.31)
			2020.12.30. (계약기간 2021.1.1.~12.31)
BBB	2022.05.13. (2022.05.10.) ↓ 2023.01.18.(경영지원실장)	2022.05.10 ~ 2023.01.18. (경영지원실장으로 변경 시 수의계약 가능)	2023.01.13. (계약기간 2023.1.1.~12.31)

* 별첨 : 위수탁 계약서, 퇴직자 ○○○○ 임원 임용 현황

다만 2023년도 계약분의 경우 담당부서에서 계약 방침 시행 전에 감사실의 사전컨설팅을 받았고, 법률자문을 통해 본부장(1급)이 표현이사에 해당될 가능성이 있다는 의견을 받아 실장(1급)으로 직책을 변경 후 계약을 체결하려고 하였으나, 일정상 ○○○○ 급여일자(‘23.1.20.)에 근접한 관계로 부득이하게 실장 변경일(1월 18일) 전에 계약(1월 13일)을 시행한 점을 고려하여 책임을 묻기에 적합하지 않은 사정이 있다.

4. 조치할 사항

인천항만공사 사장은

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 公社의 「계약규정」을 위반하여 항만관리법인(○○○○○)과 수의(위수탁)계약을 체결하고, 계약체결 전 항만관리법인(○○○○○)으로부터 임원명단을 확인하지 않고 시행한 담당 부서장(당시 ○○○○부장)에게 “주의” 조치 하시기 바랍니다. (주의)

<관련자> 인천항만공사 ○급 ○○○ “주의”

인천항만공사 ○○○○처장은

향후 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 公社의 「계약규정」을 준수하여 항만관리법인(○○○○○)과 수의(위수탁)계약을 체결하여 주시기 바랍니다. (통보).

끝.